

Bản án số: 49/2025/HS-ST

Ngày: 25-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - TÂY NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thiều Thị Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Trần Việt Hùng;
- Ông Hoàng Văn Hữu.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Bùi Thị Tây Hạ**, Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Quốc** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 49/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Văn M, sinh năm: 1982, tại Campuchia; chỗ ở hiện nay: Ấp Đ, xã T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: không; con ông Trần Văn N và bà Dương Thị H; có vợ: Võ Thị L, con; 05 người: Tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/5/2025 cho đến nay; có mặt.

- Bị hại:

+ Bà Võ Thị T, sinh năm 1957 (đã chết); nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh).

Người đại diện hợp pháp của người bị hại:

- + Ông Võ Văn S, sinh năm 1960;
- + Chị Võ Thị Bích V, sinh năm: 1989;
- + Anh Võ Hướng B, sinh năm: 1987;

+ Chị Võ Thị Thúy A, sinh năm: 1983;

+Chị Võ Thị Phương T1, sinh năm: 1987;

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh) (tất cả đều có đơn xin xét xử vắng mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 05 giờ 00 phút ngày 12/01/2025, Trần Văn M không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô biển số 70K1-471.40 khi lưu thông từ hướng xã T, tỉnh Tây Ninh về hướng phường B, tỉnh Tây Ninh. Khi đến đoạn đường ĐT 785 thuộc ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh) M điều khiển xe mô tô đụng vào phần đuôi xe đạp điện do bà Võ Thị T, sinh năm 1957, điều khiển đang dừng cặp lề đường bên phải cùng chiều phía trước đúng theo quy định. Hậu quả, bà T bị chấn thương và bất tỉnh, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố H, tiếp tục điều trị đến ngày 19/01/2025 bà T tử vong.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T, Trần Văn M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện bồi thường cho gia đình đại diện hợp pháp của bị hại để khắc phục một phần hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Trần Văn M ngày 12/01/2025 thể hiện âm tính với chất ma túy.

Biên bản kiểm tra nồng độ cồn ngày 12/01/2025 đối với Trần Văn M thể hiện kết quả: 0.000mg/l khí thở.

Kết luận giám định pháp y tử thi số 24/KLGĐTT-TTPYTN, ngày 03/03/2025 của Trung tâm Pháp y tỉnh T, kết luận nguyên nhân chết của bà Võ Thị T: Dập não, máu tụ màng cứng, chấn thương sọ não.

Kết luận giám định số 1545/KL-KTHS, ngày 27/8/2025 của Phòng K Công an tỉnh T, thể hiện: Giám định đoạn video nêu ở phần mẫu cần giám định (mã MD5: C3A55CA81CB612C44E60FDCA5007801D) không phát hiện dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa về mặt nội dung.

Về trách nhiệm dân sự: Trần Văn M đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền số tiền 30.000.000 đồng, gia đình bị hại không yêu cầu Trần Văn M phải bồi thường gì thêm và đã làm đơn xin bãi nại đối với Trần Văn M.

Xử lý vật chứng: Trả lại cho Trần Văn M 01 (một) xe mô tô biển số 70K1-47140 nhãn hiệu Honda, số loại BLADE màu sơn; Đỏ- đen số máy: JA36E0589198, số khung RLHJA3645GY108140 (đã qua sử dụng);

Tại Bản cáo trạng số: 46/CT-VKSKV11 ngày 10/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11-Tây Ninh truy tố bị cáo Trần Văn M về tội “Vi phạm quy

định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 -Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Văn M phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Văn M với mức án từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Văn M tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại bà Võ Thị T số tiền 30.000.000 đồng xong, không yêu cầu bị cáo M bồi thường gì thêm, nên ghi nhận.

Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo Trần Văn M 01 (một) xe mô tô biển số 70K1-47140 nhãn hiệu Honda, số loại BLADE màu sơn; Đỏ - đen số máy: JA36E0589198, số khung RLHJA3645GY108140 (đã qua sử dụng).

- Đại diện cho gia đình bị hại vắng mặt đã có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo M;

- Bị cáo Trần Văn M thừa nhận Cáo trạng truy tố là đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo không tranh luận tại phiên tòa.

- Lời nói sau cùng của bị cáo Trần Văn M: Bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Hành vi của bị cáo M thể hiện: Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã có đủ căn cứ xác định. Vào khoảng 05 giờ 00 phút ngày 12/01/2025, Trần Văn M không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô biển số 70K1-471.40 đã đụng vào phần đuôi xe đạp điện do bà Võ Thị T điều khiển đang dừng cặp lề đường bên phải cùng chiều phía trước đúng theo quy định làm bà T tử vong do dập não, máu tụ màng cứng, chấn thương sọ não.

Hành vi của bị cáo Trần Văn M đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Trần Văn M đã vi phạm quy định về an toàn tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 28 Điều 9 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà T là do bị cáo gây ra, để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, cần xử bị cáo Trần Văn M mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tù có thời hạn nhằm cách ly bị cáo Trần Văn M ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

4.1 Tình tiết tăng nặng: Không có.

4.2 Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo đối với hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa bị cáo thừa nhận bị cáo chạy xe nhanh không xử lý tình huống kịp do khoảng cách gần nên đã đụng vào đuôi xe của bà T dừng xe đúng phần đường quy định, hậu quả làm bà T tử vong, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 30.000.000 đồng. Gia đình bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường gì thêm, ngoài ra bị cáo còn được xác nhận của địa phương là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 05 con nhỏ ngoài ra bị cáo là người từ Campuchia về Việt Nam sinh sống không có giấy tờ tùy thân, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

[5] Do đó Bản cáo trạng số: 46/CT-VKSTC ngày 10/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11-Tây Ninh truy tố bị cáo Trần Văn M về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.

[7] Xử lý vật chứng: Trả lại cho Trần Văn M 01 (một) xe mô tô biển số 70K1-47140 nhãn hiệu Honda, số loại BLADE màu sơn; Đỏ-đen số máy: JA36E0589198, số khung RLHJA3645GY108140 (đã qua sử dụng).

[8] Về án phí: Bị cáo Trần Văn M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng

Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Văn M 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù tính từ ngày tuyên án về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; T2 trả lại cho bị cáo Trần Văn M 01 (một) xe mô tô biển số 70K1-47140 nhãn hiệu Honda, số loại BLADE màu sơn; Đỏ-đen số máy: JA36E0589198, số khung RLHJA3645GY108140 (đã qua sử dụng); nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì chấp hành viên xử lý tiền, tài sản đó để thi hành án theo quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 126 của Luật Thi hành án dân sự.

Trường hợp người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành án xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ theo quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 126 của Luật Thi hành án dân sự.

(Vật chứng đang tạm giữ tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11 - Tây Ninh theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 17 tháng 9 năm 2025).

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo Trần Văn M phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo Trần Văn M có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đại diện gia đình bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30

Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- PKTNV- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND khu vực 11 – Tây Ninh;
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Tây Ninh;
- Phân trại tạm giam Khu vực VIII;
- THADS tỉnh Tây Ninh;
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.(L)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Thiều Thị Phụng